

## 予備独自問題 H30-23

(配点：2)

月 日

月 日

裁判員裁判に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 裁判員の参加する合議体の構成は、原則として、裁判官3人、裁判員6人である。

イ. 裁判員の選任手続は、公開の法廷で行われる。

ウ. 検察官が、裁判員候補者につき不選任の請求をする場合、必ず理由を示さなければならない。

エ. 補充裁判員は、裁判員の員数が不足した場合に、不足した裁判員に代わって裁判員に選任されるが、選任されるまでは、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することはできない。

オ. 法令の解釈に係る判断については、裁判官のみの合議によってなされる。

1. ア ウ      2. ア オ      3. イ ウ      4. イ エ      5. エ オ

|          |       |     |
|----------|-------|-----|
| No207    | 裁判員裁判 | 正答率 |
| 予備H30-23 | 正 解   | 71% |
|          | 2     |     |

### ア 正しい

裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とし、裁判官のうち一人を裁判長とする（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（以下「裁判員法」という）2条2項本文）。その趣旨は、裁判員裁判対象事件は、法定合議事件の中でも特に重大な事件であるから、現行の法定合議事件と同様に、裁判官3名を含む裁判体による審理・裁判を要求するという点にある。なお、対象事件のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いが無いと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をすることができる（裁判員法2条2項ただし書、3項）。

### イ 誤っている

裁判員等選任手続は、公開しない（裁判員法33条1項）。その趣旨は、裁判員候補者のプライバシーの保護を図るという点にある。

### ウ 誤っている

検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、4人（裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体の場合は、3人）を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求をすることができる（裁判員法36条1項）。これは、英米法における専断的忌避に倣った制度であるが、当事者に示される情報が候補者IDと氏名に限られるので、現実にはどの候補者を不選任とするかは直感的判断にならざるを得ないといわれている。

### エ 誤っている

補充裁判員は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することができる（裁判員法10条3項）。なお、補充裁判員及びその職にあった者にも、職務上知り得た秘密に関し守秘義務が課せられている（裁判員法9条2項、10条4項）。

### オ 正しい

法令の解釈に係る裁判所の判断は、構成裁判官の合議による（裁判員法6条2項1号）。その趣旨は、法令の解釈等の判断については、専門技術的判断を要すること、迅速な判断を求められること、法的安定性が強く要請されることから、法的判断の専門家である職業裁判官に委ねるという点にある。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢2となる。